

1501656-24.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... dão conta da efetiva prática do crime de tráfico pelos acusados. Com efeito, os agentes policiais, são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501656-24.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501656-24.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2226640/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 2226640 - 03º D.P. DIADEMA, 2820/21/127 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ryan Gabrie dos Santos e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

RYAN GABRIEL DOS SANTOS, qualificado às fls. 22 e 27, FILIPE BERNARDINO DE SOUZA, qualificado às fls. 20 e 29, MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS, qualificado às fls. 19 e 28, e JHON CLEI SILVA FERREIRA, qualificado às fls. 21 e 30, estão sendo processados como incursos nos artigos 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma dos artigos 29, caput, e 71, parágrafo único, e no artigo 311, caput, na forma do artigo 29, caput, e art. 69, todos do Código Penal, porque no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 23h30, na Rua França, nº 108, Taboão, nesta Comarca, previamente ajustados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Luiz Antônio Xavier da Silva e Neusa Batista Silva, subtraíram, para eles, um telefone celular da marca Motorola, avaliado em R\$ 1.000,00 (fls. 45).

Consta ainda que, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 00h10, na Rua Álamo, altura do nº 157, Campanário, nesta Cidade, os denunciados previamente ajustados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante grave

ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Willians Alexandre Rosa, subtraíram, para eles, um telefone celular da marca Xiaomi, avaliado R\$ 1.100,00 (fls. 45).

Consta também que, antes dos fatos acima noticiados, nesta cidade de Diadema, RYAN GABRIEL DOS SANTOS, FILIPE BERNARDINO DE SOUZA, MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS e JHON CLEI SILVA FERREIRA, previamente ajustados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, adulteraram sinal identificador de veículo automotor, consistente na placa da motocicleta de modelo Honda/CG Titan, de cor branca e numeração original FAM-9889.

Convertida as prisões em flagrante em preventivas (fls. 106/109), a denúncia foi recebida em 02/09/2021 (fl. 162). Citados (fls. 217/224), foi apresentada defesa inicial feita por Defensor Público nomeado para todos os réus (fls. 234/235).

Em audiência uma foram ouvidas as vítimas, testemunhas arroladas pelas Partes e interrogados os acusados ao final.

Em debates orais, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo legal diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, maus antecedentes de Filipe e má personalidade dos demais agentes, considerando contudo a confissão dos acusados quanto ao crime patrimonial e apenas de Ryan quanto ao crime do art. 311 do CP, e a menoridade relativa dos réus Marcos e Ryan, aplicando-se a figura do crime continuado específico aos dois roubos, e esse bloco de crimes a serem somados nos moldes do art. 69 do CP com o delito do art. 311 do CP, sem aplicação, contudo, do disposto no art. 44 do CP, nem possibilidade do recurso em liberdade, até porque entende que o regime prisional fechado é o único adequado ao presente caso.

Já o d. Defensor Público pretendeu a absolvição dos acusados ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu o afastamento do delito de adulteração da placa de veículo com relação a todos os réus, quer pela adulteração não ter sido de forma permanente e por se tratar de ato preparatório ao crime mais grave (roubo), ou pelo menos que haja a absolvição com relação à Felipe, Marcos e John, por falta de prova de suas participações nesse crime. Por fim, pretendeu que as penas-base fossem fixadas no mínimo legal, computando-se o redutor das atenuantes da confissão de todos os réus, e da menoridade relativa de Marcos e Ryan, afastando-se a agravante pelo fato do casal vítima ser idoso, o que teria se tratado de um fato ocasional. Quanto ao aumento de pena da continuidade delitiva, pede que seja no mínimo e como previsto no caput do art. 71 do CP comum, fixando-se o regime prisional compatível com a quantidade de pena e primariedade dos réus, e possibilidade dos réus recorrerem em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede em parte, especialmente no que tange a adulteração de sinal identificador da placa de veículo, cuja autoria aponta apenas para o réu Ryan, procedendo no mais a denúncia com relação a todos os acusados. Vejamos.

A materialidade delitiva vem estampada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/11, termo de reconhecimento de objeto à fl. 17, auto de avaliação dos bens subtraídos de fl. 45, auto de exibição e apreensão da arma, munições, e placa automotiva à fl. 47, laudo pericial atestando a funcionalidade das munições apreendidas às fls. 166/168, laudo pericial de constatação de funcionalidade da arma de fogo às fls. 169/172 e laudo pericial da placa sobreposta e utilizada nos delitos (fls. 311/316). Ressalto que: "Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório." (TACRIM-SP AC Rel. Passos de Freitas BMJ 91/6 e RDJ 18/66)

A autoria é inconteste.

O ofendido Luiz Antônio, ouvido em sede pré-processual (fl. 17), declarou que por volta de 23 horas e 30 minutos, estavam estacionando dentro de sua residência, com o portão já aberto, quando foi abordado por duas motos (uma CG vermelha e uma CG branca), com dois indivíduos em cada uma, quando um dos indivíduos, com a arma em punho e mediante ameaça, encostou o revólver no seu peito exigindo a entrega da

carteira e do celular, além da bolsa de sua esposa Neusa, tendo entregue apenas o celular e logo em seguida os indivíduos fugiram para rumo ignorado. Não possui condições de reconhecer os autores, tendo em vista que o local estava escuro. Em sede judicial o ofendido Luiz Antonio informou que veio com sua esposa do hospital. Ao entrar em sua casa, sua filha telefonou. Atendeu o celular. Viu passar duas ou três motos com dois caras dentro, que deram a volta. Uma das motos bateu no seu carro. Assustou-se. Um dos meliantes gritou: perdeu. Acredita que um dos pilotos desembarcou e veio na sua direção com a arma enquanto, os outros foram na direção de sua esposa. Uma das motos era meio cinza e a outra branca ou creme. Eram quatro homens jovens, com menos de vinte e cinco anos, usando capacetes. Um veio com a arma de fogo, encostou em seu peito, e os outros três entraram na garagem e lutaram com sua esposa para pegar a bolsa dela. Ficou transtornado, sua vista escureceu, e por pouco não reagiu, só porque sua esposa também estava brigando com os outros meliantes. Tem setenta e três anos de idade. Levaram seu celular, e queriam levar sua carteira que estava no bolso, mas não entregou, até porque tinha um pouco de dinheiro. Depois que eles foram embora, soube que eles assaltaram outra pessoa numa moto e essa vítima gritou por socorro quando passava uma viatura que acabou prendendo os meliantes. Assim, recuperou seu aparelho celular. Não quis ver os presos no DP, mas soube que a outra vítima reconheceu os réus. Não teve condições de reconhecer os meliantes, porque usavam capacetes e ficou muito nervoso, não dando nem para perceber as roupas que eles usavam. Em cima do balcão da delegacia tinha uma arma de fogo, calibre 38, igual e da mesma cor à usada pelos bandidos contra si, a tendo reconhecido. Não chegou a ver as motos no DP para reconhece-las. Às reperguntas do MP, respondeu que após esse crime, praticamente não sai mais na rua, só de carro, porque ficou muito cismado e sempre que vê moto, fica transtornado. Soube que seu aparelho celular foi achado com os bandidos. Reconhece a arma de fogo e a moto branca, pela cor, conforme fotografias às fls. 171 e 175. Os fatos se deram por volta das 23:00/23:30 horas, e recebeu notícia da prisão dos meliantes por volta da meia noite.

A vítima Neusa, extrajudicialmente (fl. 18), trouxe o mesmo relato de Luiz Antônio, de que foram surpreendidos pelos meliantes na chegada em sua residência, com os portões abertos. Quatro agentes em duas motocicletas lhes abordaram, sendo que um dos acusados com a arma em punho e mediante ameaça, encostando o revólver no peito de Luiz, exigindo a entrega da carteira e bolsa, sendo que no ato entregaram apenas o celular. Não tem condições de reconhecer os agentes, pois o local estava escuro.

A vítima Neusa, perante o juiz imparcial reiterou que por volta das 23:20 hs ao chegar em casa, foi abordada pelos meliantes que colocaram a arma de fogo na barriga de seu esposo e levaram o aparelho celular dele. Enquanto isso outro meliante a abordou e puxou sua bolsa, que estava presa em seu braço, e por isso não conseguiu levar. Eram três motos e cinco homens jovens nelas. Todos usavam capacete. Um lhe abordou e o outro abordou seu marido, e eram, respectivamente, o garupa e o piloto de uma das motos. A cor de uma das motos era branca e a cor da pele dos meliantes era clara. Viu uma arma de fogo que o roubador apontou para seu marido, de cor preta, e acha parecida com a da foto de fl. 171. Um dos roubadores, o que lhe abordou, usava um moletom de cor clara, talvez cinza. Cerca de quarenta minutos depois do roubo a polícia ligou porque tinham localizado o aparelho celular. Não conseguiu reconhecer os presos porque eles usavam capacetes. Ficou traumatizada, e seu marido mais ainda, porque ele já levou até um tiro, a ponto de querer mudar de casa. Tem sessenta e oito anos de idade. Às reperguntas da Defesa, disse que o único roubador que viu armado foi o que rendeu seu esposo. A rua não é escura, dava pra ver que eles eram em cinco e usavam capacetes e não ficou olhando muito porque estava brigando com um deles e o outro apontando arma para seu marido.

A vítima Willians declarou em solo extrajudicial (fl. 10) que estava trabalhando e estacionou sua moto, por volta de meia noite, na Rua Álamo, n. 157, nesta cidade, quando foi abordado por duas motos (uma CG vermelha e uma CG branca), com dois indivíduos em cada, e mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo os quatro indivíduos exigiram a entrega do celular, sendo atendidos, tendo apenas um indivíduo descido da motocicleta para apanhar o celular e após a subtração,

acompanhou à distância os indivíduos nas motos, até que encontrou os policiais militares e avisou a respeito do roubo que foi vítima. Nesta delegacia, ao ser colocado diante de algumas pessoas, dentre elas dos indiciados RYAN GABRIEL DOS SANTOS, FILIPE BERNARDINO DE SOUZA, MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS e JHON CLEI SILVA FERREIRA, imediatamente os reconheceu como sendo os autores do roubo e recebeu seu aparelho celular através do respectivo auto de entrega.

Neste sentido foram as declarações da vítima Willians em solo judicial, reiterando que duas motos encostaram e o garupa da segunda moto desceu e veio armado, mandou dar o celular e foram embora. Depois saíram. Pegou sua moto e foi sentido avenida e achou uma viatura, avisou sobre o roubo, e as motos passaram no sentido contrário e então foram perseguidos e presos. Em poder deles estavam os celulares roubados e o revólver que o outro meliante que estava na garupa da primeira moto lhe apontou e mandou ele não reagir gritando: perdeu, perdeu. Eram duas motos com dois homens em cada uma. Reconheceu os réus no DP, inclusive pelas roupas. Um deles era pequeno, o que estava armado. Também reconheceu as motos, uma preta e uma branca. E a arma preta usada, reconhecendo pelas fotos de fls. 171 e 175, pelas cores. Ao chegar no DP, soube que os réus tinham feito outras vítimas, um casal de idosos. Um dos roubadores tinha tatuagem no braço e o outro era menorzinho, mas hoje eles estão de cabelo cortado. Contudo, teve certeza no reconhecimento feito no DP, no dia do crime. Estava com seu filho de doze anos de idade quando da abordagem, e a criança ficou com medo depois desse crime, e desde então se fala antes de chegar em casa para já abrirem o portão para entrar. Não levaram sua moto, mas a chave para ele não ir atrás, mas depois jogaram a chave fora, e por isso conseguiu pegar e ir atrás da polícia com sua moto. Chegou a perder eles de vista e depois já os viu detidos, cerca de cinco minutos depois. Os fatos se deram por volta das 23:00 horas.

Os policiais militares narraram à autoridade policial (fls. 12/15) que estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Campanário, nesta cidade, Rua Brasília, altura do numeral 1.500, quando avistaram duas motos (CG Titan branca e CG Titan vermelha), com dois indivíduos em cada, passando em sentido oposto e em alta velocidade. Diante da fundada suspeita, fizeram a conversão da viatura para dar a ordem de parada e início de abordagem, oportunidade em que uma terceira pessoa (Willians Alexandre Rosa) conduzindo uma motocicleta, informou que havia acabado de ser roubado pelos quatro indivíduos. Fizeram o acompanhamento dos quatro indivíduos, que empreenderam fuga com as duas motos. Na Avenida Paranapanema, esquina com a Avenida Luís Carlos Prestes, lograram êxito na abordagem da moto CG Titan vermelha, conduzida por MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS e na garupa JHON CLEI SILVA FERREIRA. Logo em seguida, os que estavam na motocicleta CG Titan branca (conduzida por FELIPI BERNARDINO DE SOUZA e na garupa RYAN GABRIEL DOS SANTOS) caíram ao solo e após breve perseguição também foram contidos. Na busca pessoal, encontraram com o garupa da CG Titan branca, RYAN GABRIEL DOS SANTOS, em sua cintura, um revólver calibre 38. Foram encontrados 02 celulares com os acusados, que informalmente confessaram ser produto de roubo, um tendo como vítima Willians Alexandre Rosa e outro, em outro momento, tendo como vítimas Luiz Antonio Xavier da Silva e Neusa Batista Silva. Restou constatado ainda, que a motocicleta CG Titan branca ostentava placas EHM-7F50 (de outra motocicleta), sendo encontrada a placa original FAM-9889 embaixo do banco, sendo informalmente relatado pelo condutor FELIPI BERNARDINO DE SOUZA que fez a troca para a prática de roubos e para dificultar a descoberta da autoria.

O policial militar Anderson Estevo de Oliveira confirmou em juízo terem avistado duas motos com dois indivíduos em cada. Nosso uma outra moto se disse vítima de roubo por aqueles que estavam na moto. Abordados John, o garupa, estava em poder do celular Motoralla, e Marcos, piloto da moto vermelha. A outra moto branca, estava com a placa trocada, e os dois rapazes caíram, correram, foram presos, Ryan, o garupa, quem estava com a arma na cintura, e o piloto era Filipe e estava em poder do celular Xiami, e alegou que foi ele quem trocou a placa de sua moto para praticar o roubo. Na verdade, o dono da moto quem confessou a troca da placa antes do crime, e não lembra o nome correto dele. Nenhum outro réu confessou a troca da placa. Reconhece os quatro réus, embora estejam diferentes hoje, porque estão sem

barba e Filipe tinha um topete no cabelo e hoje não (da esquerda para a direita são: Marcos, Ryan, John e Filipe) e eles foram reconhecidos pela vítima. Um deles não tem uma perna e o outro tem uma tatuagem no pescoço. Acredita que os réus usassem capacetes, e acredita que foram apreendidos no DP.

Neste sentido foi o relato judicial do policial Lucas Herminio Lopes alegou que em patrulhamento avistaram duas motos com dois ocupantes cada e quebraram a rua. Foram atrás e veio a vítima informar que aqueles indivíduos acabaram de lhe roubar. Uma das motos, a branca, caiu, os meliantes tentaram fuga a pé, Filipe piloto, que estava com um dos celulares roubado, o Xiomí, e Ryan garupa, armado. A moto vermelha parou, Marcos era o piloto e John na garupa e com este estava o celular Motorola roubado. Uma vítima os reconheceu e os réus confessaram os dois crimes. A moto CG branca estava com a outra placa trocada e não ficou claro para si quem a trocou antes do crime. Reconhece os réus. E uma das vítimas reconheceu os réus, as motos e a arma de fogo. Abordou e fez busca pessoal dos meliantes que estavam na moto branca. Eles correram e foi atrás e os deteve. No momento da busca veicular a placa não coincidia com a moto e então foi informado que houve a troca da placa. O indiciado Marcos admitiu extrajudicialmente a autoria do crime (fl. 19). Detalhou que conduzia a motocicleta CG Titan vermelha e estavam voltando de um baile funk, resolvendo abordar um casal de idosos e subtrair o celular, e em outro local abordaram um motociclista, subtraindo um celular. Informou que a arma estava na cintura do comparsa Ryan, que estava junto na motocicleta CG Titan branca.

Em solo judicial o réu Marcos confessou que foram eles mesmo que cometeram os crimes. Que pararam para a polícia e o Ryan e o Filipe que estavam com os celulares e com a arma de fogo. Viram o casal, Ryan desceu da moto e os abordou, e foi igual com a segunda vítima, porque ele quem estava armado. Ficaram no apoio. Não sabia que a moto branca do Ryan estava com a placa trocada. Estava na moto vermelha do Jhon, e a pilotava na hora dos crimes estando o dono na garupa. Tem uma passagem por crime equiparado a assalto quando era menor de idade. Às reperguntas do MP disse que Ryan usava a moto dele para trabalhar e também a usou no roubo.

O indiciado Jhon Clei admitiu extrajudicialmente a autoria do crime (fl. 21). Detalhou que estava na garupa da motocicleta CG Titan vermelha e estavam voltando de um baile funk e resolveram abordar um casal de idosos e subtrair o celular. Em outro momento, em local diverso do anterior, abordaram um motociclista e também subtraíram um celular, estando a arma na cintura do comparsa Ryan, que estava junto na motocicleta CG Titan branca.

Em solo judicial o réu Jhon confessou ter praticado os atos com os rapazes, mas não tinha conhecimento da placa da moto trocada. Afirmou que era com o Ryan que estavam os dois celulares roubados e a arma de fogo. O Ryan não tem uma das pernas e por isso o Filipe quem pilota para ele, inclusive no trabalho, que usam a moto para entregar pizza. Os dois estavam sempre juntos. Já viu o Ryan pilotando a moto sozinho. Já sofreu medida sócio educativa por assalto equiparado, quando menor. Estava na moto vermelha, que é sua, e estava com o Marcos, que era o piloto.

O acusado Filipe confessou em solo policial a participação nos delitos (fl. 20). Detalhou que conduzia a motocicleta CG Titan branca e estavam voltando de um baile funk, e resolveram abordar um casal de idosos e subtrair o celular, e logo após, em outro local abordaram um motociclista e também subtraíram um celular, estando a arma na cintura do comparsa Ryan.

Sob o crivo do contraditório o réu Filipe confessou que estava trabalhando na pizzeria com o réu Ryan, e veio o John reclamando que não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Nisso veio um outro conhecido, o Murilo, perguntando se queriam ajudar a praticar o crime para ajudar o John, e junto com o Marcos, foram roubar. Pegaram o celular do casal de idosos, e era o Ryan que estava armado. Depois abordaram a outra vítima e pegaram o celular dela, um motoqueiro, que depois veio atrás de si. Os celulares estavam com o Ryan, e a arma de fogo também. Estava na moto branca, do Ryan, e não sabia que a placa estava trocada. Pode ser que ele tenha trocado a placa na hora que ele foi para a casa dele, depois do trabalho na pizzeria. Na hora do crime era o piloto, porque o Ryan não tem uma das pernas e por isso ficava na garupa. Já foi processado antes por estar armado e por causa de uma moto. Diz que não é de roubar, é de ficar de boa.

O acusado Ryan confessou em solo policial a participação nos delitos (fl. 22). Declarou que estava na garupa da motocicleta CG Titan branca e estavam voltando de um baile funk e resolveram abordar um casal de idosos e subtrair o celular. Logo em seguida, em outro local abordaram um motociclista e também subtraíram um celular, estando a arma em sua cintura nas abordagens. Informou ser proprietário da motocicleta CG Titan branca, mas não formalizou a transferência. Na data dos fatos encontrou uma placa EHM-7F50 (de outra motocicleta) no baile funk e após consultar se existia queixa sobre a placa colocou-a em sua motocicleta, escondendo a verdadeira placa embaixo do banco.

Sob o crivo do contraditório o réu Ryan confessou que trocou a placa da moto. Depois que saiu da pizzaria, foi para casa, deixou a bag de entrega, e foi se encontrar com os demais réus. John precisava de dinheiro e decidiram cometer o crime. Apareceu o Murilo, que tinha uma arma de fogo. Foi na casa dele, que fica no fim da rua que estavam, com sua moto, e pegou a arma emprestada. Murilo também deu uma placa de uma moto que ele tinha e que estava apreendida, e emprestou uma chave de fenda, e assim, colocou essa placa na sua moto, e voltou onde estavam os rapazes, e juntos cometeram os dois roubos. A arma de fogo ficou consigo e também os dois celulares. Não tem uma das pernas, a direita, e não anda bem de moto por não conseguir frear bem nem ter muito apoio nela. Foi sozinho pegar a arma e a placa da moto na casa do Murilo, no fim da rua onde estavam. Trocou a placa sozinho com a chave de fenda que o Murilo também lhe deu. Já ficou internado na Fundação Casa por um crime equiparado a roubo.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de roubo em apreço, mercê das idôneas provas coligidas, quer pelas confissões dos réus, quer porque essa prova não é única e veio corroborada pelas declarações das vítimas, pelo reconhecimento pessoal positivo feito pela vítima Willians, pelos relatos dos policiais no sentido de que eram os quatro meliantes que ocupavam as duas motos, também reconhecidas pelas vítimas pelas cores, estando o armamento usado nos crimes em poder do réu Ryan, objeto esse também reconhecido pelas três vítimas como sendo a utilizada nos crimes, de cor preta, calibre 38 segundo o ofendido Luiz Antonio, tendo os quatro meliantes se delatado mutuamente, e também confessado os delitos tanto informalmente, como perante a autoridade policial, quanto sob o crivo do contraditório, e em poder deles foram localizadas as res, e o armamento, tudo sem prova contrária ou favoráveis a si, de modo que a procedência do pedido no que tange ao crime patrimonial, é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura.

Reitero que no tocante ao crime de roubo, perscrutando os depoimentos extrajudiciais e judiciais das vítimas, todos foram harmônicos e concisos ao apresentarem a dinâmica dos fatos ocorridos, o mesmo modus operandi dos acusados que chegaram em duas motos e o garupa da moto branca estava armado, desembarcou, apontou o armamento e exigiu a entrega dos bens, assim a mesma forma de abordagem, como estavam distribuídos nas duas motos usadas nos crimes, motos essas também reconhecidas pelas vítimas, a grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo reconhecida pelas vítimas.

As declarações das vítimas devem ser prestigiadas pelo julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais provas, devem ser aceitas sem restrições. E no caso dos autos, as palavras dos ofendidos revelaram-se plenamente verossímil, corroborada com os demais elementos probatórios, especialmente pelas confissões e delações dos corréus.

Ressalto que: "em se tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teria ela qualquer proveito em mentir." (TJSP - Apelação Criminal nº 1500517-62.2019.8.26.0616, Relator Desembargador Alcides Malossi Júnior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.08.2021).

Os depoimentos dos policiais militares também se revelaram coesos e harmônicos em

ambas as fases da persecução criminal, pois bem demonstrados que após visualização dos condutores das duas motocicletas em alta velocidade, iniciaram um acompanhamento ante a atitude suspeita, recebendo ainda, a informação de roubo sofrido pelo ofendido Willians, dando causa a uma perseguição pelas vias, concluindo a diligência na apreensão dos bens subtraídos, além da arma de fogo, municada, e das motos usadas nos crimes, estando uma delas com o emplacamento adulterado, ou seja, trocado por outra que não tinha queixa de ilícito, e que fora trocada pelo acusado Ryan, quem assim o confessou e, ainda se disse o proprietário do bem.

Ressalto que os agentes públicos de segurança sequer conheciam os acusados, razão pela qual os seus depoimentos têm valor como elemento cognitivo, pois nenhum motivo teriam para incriminá-lo injustamente. Neste sentido: Aliás, não há razão para se desprezar a palavra dos policiais que dão conta da efetiva prática do crime de tráfico pelos acusados. Com efeito, os agentes policiais, são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão só e exclusivamente por serem policiais. (RJDTACRIM 42/215)

O concurso de agentes ficou devidamente esquadrihado através das palavras dos ofendidos em consonância com as confissões dos réus, previamente concluídos para a prática das condutas, com clara divisão de tarefas, pois enquanto os condutores das motocicletas aguardavam para dar fuga e cobertura aos comparsas, o garupa, Ryan, realizava a abordagem das vítimas, exercendo a grave ameaça, na posse da arma de fogo apresentada às vítimas, concretizava a conduta delitiva com êxito.

Tanto que esse armamento foi apreendido na posse desse réu (Ryan) e se apresentou apta para a realização de disparos, nos termos do laudo pericial de fls. 169/172. Assim como em relação às seis munições apreendidas, destaco o seguinte excerto do laudo pericial (fls. 166/168): "As munições são compatíveis com arma de fogo de calibre nominal .38. Nos exames, constatou-se que os cartuchos acima descritos se achavam aptos para a realização de disparos."

Dito isso, tem-se que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime roubo majorado imputado na denúncia.

No tocante ao crime de adulteração de sinal automotor, não restam dúvidas acerca do seu cometimento por parte do acusado Ryan, confesso, e delatado pelos comparsas, sem prova cabal de que os demais corréus também tenham concorrido à essa prática delitiva, pois todos afirmaram desconhecer o fato de que a moto do Ryan estivesse com a placa trocada. Tanto que não consta que a segunda moto também estivesse com outro emplacamento a indicar o conluio de todos com relação à adulteração. E embora o réu Ryan não tenha uma das pernas, e por isso dificilmente pilotaria a moto sozinho, tanto que o acusado Filipe sempre o fazia, inclusive no trabalho na pizzeria, também não há prova cabal de que Filipe ou qualquer dos outros acusados tenha ido até a casa do Murilo pegar a placa e troca-la em concurso com Ryan, quem alegou que o auxílio quanto a esse crime veio por parte do próprio Murilo, que seria o quinto elemento que teria praticado o roubo contra o casal de idosos, dado que ambos afirmaram que eram três motos e cinco meliantes. Assim, a dúvida com relação à cooperação de esforços por parte de todos os réus na troca do emplacamento da moto de Ryan milita em seus favores, e por isso não deve ser o crime do art. 311 do CP imputado aos quatro réus, mas sim à Ryan, acolhendo desse modo tese defensiva de se afastar tal delito aos demais agentes, valendo-me do princípio do in dubio pro reo.

Saliente-se que a alteração perpetrada, sobreposição de uma placa inativa, conforme indicado pelo laudo pericial de fls. 173/178, por mais grosseira que possa vir a se apresentar tal ajuste, ela propicia o alcance de sua finalidade, como a inviabilização da identificação da motocicleta em fotografias, radares eletrônicos, relatos testemunhais, facilitando a consecução das condutas criminosas dos agentes e suas impunidades, ainda que não em sua forma permanente, como questiona a Defesa, porque o crime de adulteração de identificação de veículo automotor, é um crime instantâneo de efeitos permanentes - ou seja, crime que se consuma no momento em

que há a efetiva falsificação, a qual, no entanto, perdura no tempo. Destaco o seguinte entendimento jurisprudencial nesse sentido: A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor. (AgRg no AREsp 860.012/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/02/2017). Patente, pois, a prática do crime de adulteração de sinal automotor no caso em tela.

E muito embora a conduta indicada acima tivesse a finalidade de se garantir a impunidade dos crimes patrimoniais, não se tratou de ato preparatório como também mencionado pela Defesa, por não ser essencial, necessário ou imprescindível ao roubo. Portanto, não há que se falar na aplicação da figura da consunção, nem em absorção do crime de adulteração de sinal automotor pelo delito mais grave do roubo majorado. Isto porque, embora os agentes tenham praticado as condutas em contexto fático muito próximo, elas foram absolutamente autônomas, possuindo desígnios diversos. São, portanto, passíveis de subsunção, isoladamente, a diferentes tipos penais.

Reitero. O crime de adulterar sinal identificador de veículo automotor, como ocorreu no caso, não constitui meio para a prática do crime de roubo majorado. Como já mencionado, os delitos são absolutamente independentes. É plenamente possível que o crime patrimonial pudesse ocorrer sem a adulteração e vice-versa. Nesses termos: "Inaplicável o princípio da consunção à hipótese - reconhecendo a incidência do ante factum impunível -, seja porque os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e o furto afetam bens jurídicos diversos - de um lado a fé pública e de outro o patrimônio - e, também, porque o primeiro não constitui, essencialmente, meio necessário para a prática do último, nele não encerrando a sua potencialidade lesiva, ou seja, os crimes subsistem em qualquer contexto fático, independentemente do outro."(HC 640.667/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 15/03/2021).

Resumindo, o arcabouço fático-probatório amealhado é capaz de afirmar de maneira inequívoca a responsabilidade criminal dos réus, de forma que não se há falar em absolvição por insuficiência probatória a não ser com relação ao delito do art. 311 do CP aos réus que não Ryan. Portanto, de rigor suas condenações.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, a má personalidade do agente Ryan que conta com medida socioeducativa por crime análogo (fls. 293/295), Marcos a fl. 329/333, e Jhon, como por ele próprio confirmado em seu interrogatório judicial, possuindo Filipe, maus antecedentes criminais (fl. 74). Some-se a isso o fato do primeiro roubo ter sido praticado contra duas pessoas, e o segundo, na presença de uma criança, e em ambos houve abalo psicológico nas vítimas, tudo a ensejar, para uma mais justa individualização da pena, o aumento das penas-base que fixo em primeira fase:

- para o crime de roubo - em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada qual fixado em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira dos quatro condenados.

- para o crime de adulteração de sinal automotor - 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa para o réu Ryan apenas.

Em segunda fase:

- para o roubo - presente a circunstância agravante das vítimas do primeiro assalto, Luiz e Neusa, serem idosas, maiores de 60 anos de idade (art. 61, "h" do C.P. - vide fls. 17 e 18)), tanto que os réus confirmaram terem abordado os velhinhos. Mas presente a atenuante das confissões espontâneas dos quatro meliantes, donde compenso essas circunstâncias entre si. E atenuo as penas dos réus Ryan e Marcos ante suas menoridades relativas (fls.19 e 22), perfazendo 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, restando inalteradas as penas de Jhon e Filipe (04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa) nessa etapa.

- para a adulteração da placa - atenuo a pena de Ryan dada sua confissão e



menoridade relativa, perfazendo 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em terceira fase:

No que atine ao delito de roubo, verificam-se presentes duas causas de aumento - a do concurso de quatro agentes e a do emprego de arma de fogo -, de maneira que deve ser observada a regra contida no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, a qual não encerra imposição ao magistrado sentenciante, senão critério a ser ponderado nos limites da discricionariedade que lhe é dada na dosimetria da pena. No caso dos autos, a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena encontra esteio nas particularidades do caso concreto, eis que o roubo foi praticado por quatro agentes, completamente desnecessário e um excesso, além do emprego de arma de fogo, que estava inclusive municiada, a gerar maior risco de morte às vítimas, circunstâncias que certamente imprimiram maior intimidação e, por isso mesmo, foram decisivas para o sucesso das empreitadas criminosas, de modo a reclamar maior resposta penal, com a consideração individualizada de cada uma delas, a despeito da Súmula nº 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: "(...) Como se vê, referido dispositivo legal admite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena, tratando-se, pois, de faculdade e não obrigatoriedade do magistrado de aplicar apenas uma delas, no caso de concurso. Ademais, com a nova redação do art. 157, do Código Penal, trazida pela Lei nº 13.654/2018, a legislação impõe dupla majoração na terceira fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no § 2º do citado dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse parágrafo, aumento de 1/3 até a 1/2 e, no §2ºA, I, majoração fixa em 2/3 para a hipótese de emprego de arma de fogo. Nessa medida, estando as duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) devidamente demonstradas nos autos, sopesadas dentro dos parâmetros legais vigentes, devem ser mantidas. (...)". (TJSP, Apelação Criminal nº 1501107-62.2020.8.26.0597, Relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso, Terceira Câmara de Direito Criminal, j. 29.03.2021).

Assim, a sanção individualizada deve inicialmente ser majorada de 1/3 em razão do concurso de pessoas alcançando 05 anos e 04 meses de reclusão mais 13 dias-multa para os réus Ryan e Marcos, e em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa para John e Filipe

Na sequência, presente ainda a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inc. I, do art. 157, do Código Penal, por se tratar de causa de aumento de origem distinta da anterior, a elevação será sucessiva, de modo a incidir o acréscimo de 2/3 (dois terços), alcançando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão mais 21 dias-multa para os réus Ryan e Marcos, e em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão mais 23 dias-multa para os réus Jhon e Filipe.

Aos delitos de roubo, praticados mediante duas ações subseqüentes, aproveitando-se das mesmas condições de tempo, modus operandi e unidade de desígnios, mas contra vítimas diferentes, com grave ameaça e considerando a má personalidade dos réus e maus antecedentes de Ryan, opto pela continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP), e aumento a pena de um dos roubos em 1/5, perfazendo 10 anos e 08 meses de reclusão e 25 dias-multa para os réus Ryan e Marcos e 12 anos, 05 meses e 09 dias de reclusão mais 27 dias-multa para os réus Jhon e Filipe.

- para o crime do art. 311 do CP - inexistem causas de aumento e de redução da pena ao Ryan, que persiste em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, nessa etapa de mensuração.

Os delitos de roubo e de adulteração de sinal identificador foram praticados em concurso material (art. 69 do CP), de maneira que somadas as penas do réu Ryan, atingem o total de 13 anos, 08 meses de reclusão, além do pagamento de 35 dias-multa.

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP, porque não preenchido o requisito objetivo, e porque os crimes foram praticados com grave ameaça à pessoa, além de não ser suficiente nem eficaz à reprovação da conduta e prevenção dos crimes praticados, menos ainda socialmente recomendável.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a alta quantidade da pena e a gravidade do crime de roubo, fixo o regime prisional fechado. Nesse

sentido: O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade adequado ao agente que comete delito de roubo qualificado é o fechado, diante de sua periculosidade, circunstância esta que justifica o estabelecimento do regime mais rigoroso. Esse E. Tribunal decidiu que ainda que menor e primário o agente que participa de assalto qualificado não disfarça evidente periculosidade, irrecusável ousadia e clara temibilidade, atributos que não são privilégios exclusivos de delinquentes reincidentes ou de idade mais avançada (JUTACRIMSP 91/117). Custodiados no curso do processo, os Condenados não poderão exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, sendo incongruente soltá-los inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Ora: "(...)Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) " (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar dos Condenados desde a data do fato, sem reconhecer-lhes direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos e a falta de atestado de bom comportamento carcerário atualizado. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Ademais, a prisão perdura dez meses, sem direito à progressão de regime, inclusive.

Este é o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inseri dano § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração .Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena "(STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de "progressão de regime" pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano por falta de prejuízo patrimonial. Dispositivo.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS, qualificado às fls. 19 e 28, FILIPE BERNARDINO DE SOUZA, qualificado às fls. 20 e 29, JHON CLEI SILVA FERREIRA, qualificado às fls. 21 e 30, como incursos apenas nos artigos 157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma dos artigos 29, caput, e 71, parágrafo único, e RYAN GABRIEL DOS SANTOS, qualificado às fls. 22 e 27, como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma dos artigos 29, caput, e 71, parágrafo único, e no artigo 311, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, o faço para condenar o primeiro (Marcos) à pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado mais ao pagamento de 25 dias-multa, e condenar o segundo e o terceiro à pena de 12 anos, 05 meses e 09 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 27 dias-multa, e condenar o ultimo (Ryan) à pena de 13 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o

pagamento de 35 dias-multa. Fixo cada dia-multa, por réu, em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Absolvo os réus FILIPE BERNARDINO DE SOUZA, qualificado às fls. 20 e 29, MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS, qualificado às fls. 19 e 28, JHON CLEI SILVA FERREIRA das penas do artigo 311, caput, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Os condenados não poderão apelar em liberdade. Os recomendo no cárcere em que estão.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais ante assistência pela DPE.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal e certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da multa.

Comuniquem-se as vítimas nos termos do art. 201, §2º do CPP.

Oficie-se ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA